УСТАВ НА СЛОБОДНА РЕПУБЛИКА КРЧИН

Преамбула

Ние, владата на Слободна Република Крчин, со цел да изградиме праведно и слободно општество, да ја заштитиме нашата независност и суверенитет, и да обезбедиме благосостојба за сите наши граѓани, официјално го усвојуваме овој Устав.

Основни Принципи

1. Слободна Република Крчин е уставна република со елементи на непосредна демократија.
2. Суверенитетот на Слободна Република Крчин му припаѓа на народот на Слободна Република Крчин и истиот се изразува преку слободни и фер избори и референдуми.
3. Граѓаните на Слободна Република Крчин имаат државјанство на Слободна Република Крчин.
4. Државни симболи на Слободна Република Крчин се: знаме, грб, гесло и химна.
5. Главен град на Слободна Република Крчин е Главенбург/Источен Крчин.
6. На целата територија на Слободна Република Крчин и во нејзините меѓународни односи службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилично писмо.
7. Владеењето на правото, човековите права и основните слободи е основа на уставниот поредок и тие се неприкосновени и гарантирани со овој Устав.

Слободи и Права

1. Сите човечки суштества се раѓаат слободни и еднакви по достоинство и права. Тие се обдарени со разум и совест и треба да се однесуваат еден кон друг во духот на општо човечката припадност.
2. Сите права и слободи им припаѓаат на сите луѓе, без оглед на нивните разлики, како што се: раса, боја, пол, јазик, религија, политичко или друго убедување, национално или општествено потекло, сопственост, раѓање, или друг статус.
3. Секој има право на живот, слобода и сигурност.
4. Никој не смее да биде роб или потчинет; ропството и трговијата со робови се забранети во сите нивни форми.
5. Никој не смее да биде подложен на тортура или на суров, нехуман или понижувачки третман или казна.
6. Секој има право насекаде да биде признаен како личност пред законот.
7. Сите луѓе се еднакви пред законот и на сите им припаѓа, без никаква дискриминација, еднаква заштита со закон. На сите им припаѓа еднаква заштита од каква и да е дискриминација и од какво и да е поттикнување на таква дискриманција.

8. Секој има потполно еднакво право на праведно и јавно судење пред независен и непристрасен суд, при одредувањето на неговите права и обврски и во услови на какво и да е кривично обвинение против него.
9. Секој обвинет за кривично дело има право да се претпоставува дека е невин се додека не се докаже неговата вина во согласнсот со закон и на јавно судење, на кое тој ги има сите гаранции неопходни за неговата одбрана. Никој нема да се смета за виновен за кое и да е кривично дело поради дејство или пропуст, што не претставувале кривично дело според националното или меѓународното право во времето кога тоа било сторено. Исто така, не смее да се изрече казна поголема од онаа што се применувала во времето кога било сторено кривичното дело.
10. Никој не смее да биде изложен на произволно вмешување во неговиот приватен и семеен живот, домот или преписката, ниту пак на напади врз неговата чест и углед. Секој има право на правна заштита од таквото вмешување или напади.
11. Секој има право на слобода на движење и живеалиште во рамките на границите на Слободна Република Крчин. Секој има право да ја напушти државата, како и да се врати во истата.
12. Секој човек има право на сопственост, како самостојно, така и заедно со други. Никој н смее да биде произволно лишен од неговата сопственост.
13. Секој има право на слобода на мислата, совеста и религија. Ова право ја вклучува и слободата човекот да ја промени својата религија или убедување.
14. Секој има право на слобода на мислење и изразување. Ова право ја вклучува и слободата да се застапува одредено мислење без никакво вмешување и да се бараат, да се примаат и да се даваат информации и идеи преку медиумите и без оглед на границите.
15. Секој има право на слобода на мирни собири и здружување. Никој не може да биде принуден да членува во некое здружение.
16. Секој, како член на општеството, има право на социјана сигурност и има право да ги остваува своите економски, социјални и културни права, неделиви од неговото достоинство и слободниот развој на неговата личност, и тоа преку национални напори и меѓународна соработка и во согласност со поредокот и потенцијалите на секоја држава.
17. Секој има право на работа, слободен избор на работно место, праведни и поволни услови за работа и заштита од невработеност. Секој, без каква и да е дискриминација, има право на еднаква плата за иста работа. Секој кој работи има право на праведен и соодветен надоместок што нему и на неговото семејство ќе им обезбеди достоинствен живот, а кој надоместок ќе биде надополнет, до колку е неопходно, со други средства на социјална заштита. Секој има право да основа и да се зачленува во синдикати заради заштита на неговите интереси.
18. Секој има право на одмор и слободно време, вклучувајќи ги тука и разумното ограничување на работното време и правото на повремен платен одмор.
19. Секој има право на животен стандард што нему и на неговото семејство ќе им обезбеди здравје и добробит, вклучувајќи храна, облека, живеалиште и медицинска грижа и неопходни социјални услуги, и право на осигурување во

случај на невработеност, болест, инвалидност, вдовство, старост или во друг случај на недостаточни средства за живот поради околности што се надвор од неговата контрола. На мајките и на децата им припаѓаат посебна грижа и помош. Сите деца, без оглед на тоа дали се вонбрачни или не, ќе ја уживаат истата социјална заштита.

20. Секој има право на образование. Образованието е бесплатно и задолжително. Техничкото и стручното образование се општо достапни, а пристапот кон високото образование е достапно за сите врз основа на заслужените оценки. Образованието ќе биде насочено кон целосниот развој на човековата личност и кон зајакнување и почитување на човековите права и основни слободи.
21. Секој има право слободно да учествува во културниот живот на заедницата, да ужива во уметноста и да го споделува научниот напредок и неговите благодети.
22. Секој има право на општествен и меѓународен поредок, во кои правата и слободите наведени можат да бидат целосно реализирани.
23. Секој има должности кон заедницата во која единствено е возможен слободниот и целосен развој на неговата личност. При користењето на своите права и слободи, секој човек ќе подлежи само на такви ограничувања, какви што се определени со закон, со единствена цел да се осигура должното признавање и почитување на правата и слободите на другите и со цел да се задоволат предметните барања во врска со моралот, јавниот ред и општата благостојба во едно демократско општество.

Организација на Власта

Извршна Власт

1. Извршната власт е одговорна за спроведување на законите и одржување на редот и мирот.
2. Избршната власт се дели на претседателска и владина.
3. Претседателската и владината извршна власт не се меѓусебно супериорни на никаков начин.
4. На чело на претседателската извршна власт е претседателот, кој е на позицијата до крајот неговиот претседателски мандат, кој трае 5 години, освен ако истиот се откаже или собранието или народот му ја одземе позицијата (за третото треба референдум). Претседателот се избира со претседателски избори од страна на народот.
5. Другите членови кои ја сочинуваат претседателската извршна власт се заменик претседателот и потпретседателот, кои се директно избрани од претседателот и се менуваат по истекот на претседателскиот мандат, освен ако истите се откажат или претседателот, собранието или народот им ја одземе позицијата (за четвртото треба референдум). Претседателот е супериорен во однос на заменик претседателот и заменик претседателот е супериорен во однос на потпретседателот.
6. Заменик претседателот привремено ја презема функцијата на претседател ако претседателот не може да ја изврши истата.

7. Подпретседателот привремено ја презема функцијата на претседател ако претседателот и заменик претседателот не може да ја извршат истата.
8. На чело на владината законодавна власт е премиерот, кој е директно избран од собранието и се менува по истекот на претседателскиот мандат, освен ако истиот се откаже или собранието или народот му ја одземе позицијата (за третото треба референдум). Претседателот не е супериорен во однос на премиерот и обратно.
9. Другите членови кои ја сочинуваат владината извршна власт се вицепремиерот, министрите и раководителите на одделите, кои се директно избрани од премиерот и се менуваат по истекот на претседателскиот мандат, освен ако се откажат или премиерот или народот им ја одземе позицијата (за третото треба референдум). Премиерот е супериорен во однос на вицепремиерот, вицепремиерот е супериорен во однос на министрите и министрите се супериорни во однос на раководителите на одделите.
10. Вицепремиерот привремено ја презема функцијата на премиерот ако премиерот не може да ја изврши истата.

Законодавна Власт

1. Законодавната Власт е одговорна за создавање, менување и поништување на законите.
2. На чело на законодавната власт е претседателот на собранието, кој е директно избран од пратениците и се менува по истекот на претседателскиот мандат, освен ако истиот се откаже или пратениците или народот не му ја одземе позицијата (за третото треба референдум). Претседателот и премиерот не се супериорни во однос на претседателот на собранието и обратно.
3. Другите членови кои ја сочинуваат законодавната власт се пратениците, кои се директно избрани од народот и се менуваат по истекот на претседателскиот мандат освен ако се откажат или народот им ја одземе позицијата (за што треба референдум). Пратениците се супериорни во однос на претседателот на собранието.
4. Вкупниот број на членови во собранието никогаш не треба да биде повисок од 0,8% од населението на државата.
5. Одлука на собранието се смета за полноважна ако добие повеќе од 50% од гласовите.

Судска власт

1. Судската власт е одговорна за применување на законот и штитење на уставните права и слободи.
2. На чело на судската власт е претседателот на судот, кој е директно избран од собранието и се менува по истекот на претседателскиот мандат.
3. Судската власт нема право да предложува, создава, менува и поништува било каков правен акт и делови од истиот.
4. Во случај судската власт да се однесува спротивно или не според законот и другите правни акти личноста или групата на луѓе дел од судската власт одговорни за таквото однесување ќе бидат казнети според законот.

Владеење на народот

1. Народот може директно да учествува во владеењето преку избори и референдуми, кога централната власт смета дека тоа е потребно, кога народот ќе поднесе предлог за промена на уставот или усвојување, измена и поништување на закон или акт или кога ќе заврши претседателскиот мандат.
2. Секој граѓанин има право на глас и може да влијае на одлуките што го засегаат општеството.

Меѓународни Односи

1. Меѓународните договори што се ратификувани во согласност со Уставот се дел од внатрешниот правен поредок и не можат да се менуваат со закон.
2. Меѓународните договори во името на Слободна Република Крчин ги склучува претседателот, владата и собранието на Слободна Република Крчин, во случај сите три горенаведени да се согласат.
3. Одлука за стапување во сојуз или заедница со други држави и меѓународни организации или истапување од сојуз или заедница со други држави и меѓународни организации може да донесе претседателот, владата и собранието, под услов сите три горенаведени да се согласат.

Воена Состојба

1. Вооружените сили на Слободна Република Крчин го штитат територијалниот интегритет и независноста на државата.
2. Воена состојба настапува кога државата е нападната или ѝ е објавена војна или истата напаѓа друга држава или објавува војна.
3. При постоење на воена состојба претседателот и владата имаат полно право да изнесуваат било какви наредби поврзани со воената состојба ако тоа се смета за неопходно.
4. Во случај претседателскиот мандат да истече за време на воената состојба, истиот се продолжува до крајот на воената состојба.

Измена на Уставот

1. Уставот на Слободна Република Крчин се изменува со уставни измени.
2. Предлог за измена на уставот можат да дадат претседателот, владата, собранието и народот.
3. Нацрт за измена на уставот може да поднесе претседателот, владата, собранието и народот.
4. Ако предлогот за измена на уставот е даден без поднесен нацрт на новиот устав, истиот треба да е напишан и поднесен од страна на собранието.
5. Предлог за измена на уставот (со или без нацрт за новиот устав) се дава во писмена форма на собранието. Ако предлогот за измена на уставот е даден без

нацрт за новиот устав, тогаш предлогот мора да вклучува и објаснување на бараната промена на уставот.

6. Ако предлогот за измена на уставот е поднесен од народот, тогаш истиот треба да има барем 10 согласности.
7. По поднесувањето на нацртот за новиот устав, со треба да се согласат следниве по даден ред за да се усвои новиот устав:
   a) Владата (со повеќе од 50% од нејзините членови)/Премиерот;
   b) Претседателот;
   c) Собранието (со повеќе од 50% од неговите членови);
   d) Народот (преку референдум; со повеќе од 50% од гласачите).

   Согласноста на горенаведените лица/институции a), b) и c) не е потребна ако нацртот е поднесен од народот.

Завршни Принципи

1. Овој устав е највисокиот правен акт на Слободна Република Крчин и сите закони и акти мора да бидат во согласност со него.
2. Уставот, законите и актите важат за сите физички и правни лица на територија на Слободна Република Крчин.
3. Овој Устав влегува во сила на денот на неговото одобрување од претседателот, владата и собранието на Слободна Република Крчин, освен ако е поинаку наведено.